

救济权、宪法义务

救济权

一、概述

1. 权利的分类：原权利——救济权

原权利——对于符合法治要求个人相关利益的确认，从而够造出一个法律秩序

救济权——当原权利遭受侵害时，法律必须为当事人提供救济的途径，从而恢复秩序或提供保障

为原权利提供补救，由不法行为引起

2. 救济权是请求权

宪法上的救济权-受益权“请求权利救济的权利”

内容：二、请愿权≈监督权 → 受益于国家，需要国家制度保障。

1. 内涵：人民对于国家事务、公共利益以及自身权利的受侵害，向国家机关表达其意见或意愿，或者请求救济的权利 为什么是监督而非请愿权？因为我们“人民当家作主”的豪迈宪法观念，“请愿”显得地位低

2. 复合性质

仅仅是向国家机关表达意愿——政治权利、表达自由

如果是权利受到侵害，请求救济或保障，则属于救济权

3. 请愿权的行使

(1) 对于被请愿机关具有约束力，权利人具有获得答复、处理决定的权利

被请愿机关——议会、政府、法院

(2) 法律规定了受理请愿机关的工作期限。不得无故拖延

(3) 给予请愿者充分说明理由的机会

(4) 议会须设立处理请愿的常设机构 请愿机构 → 在中国是信访机构

(5) 必须按照法定的审查方式处理或给答复

4. 具有悲情色彩的权利

在司法救济制度尚不完善的条件下，往往能够发挥很大作用

常规救济途径“用尽”时行使的权利 最终途径

5. 中国宪法上无请愿权

“人民当家作主”的豪迈观念——无需请愿权

监督权与请愿权有些类似，但又不尽相同

请愿权的行使大凡涉及表达自由的保障

请愿的方式往往涉及游行、示威等活动 中国许可制 → 信访制更符合国情

三、诉愿权 游行？集体散步。

1. 行政诉愿权

行政复议请求权：针对行政行为

上级机关 复议机关 公安机关的处罚违法 → 要求上级机关/复议机关进行审查。

《行政复议法》之宪法依据 宪法没有规定行政复议权，只能以监督权为依据

2. 宪法诉愿

德国宪法审查 用尽所有救济程序（法院终审）认为宪法基本权利仍被侵害

要求宪法法院进行宪法解释，提供救济。

四、司法裁判请求权

1. 内涵：当权利受到侵害或存有受到侵害的可能时，向法院提起诉讼，要求法院作出特定裁判的权利 “司法最终救济原则” → 最后一定是法院解决纠纷提供救济。

“司法人权” “司法上的受益权”

在中国省政府决定不服的，向国务院申请复议。国务院的裁决就是终局裁决（不能起诉总理）

司法独立——制度保障 公正、独立超然的司法机关

2. 内容：使用司法程序的权利与接受公平审判的权利

前者：人民有权进入司法诉讼程序，要求解决纠纷，法院不得因法律没有规定而予以拒绝

个人之间的纠纷 个人与国家之间的纠纷

后者：诉讼程序的保障

司法权独立

司法独立原则所确立的法官中立地位

五、国家赔偿请求权与国家补偿请求权

1. 国家赔偿请求权：

违法的公权力行为侵犯个人权利、法益

有主观过错，不仅要给予更多赔偿，还要对违法行为进行惩戒。

《国家赔偿法》：司法赔偿（冤狱赔偿）、行政赔偿、立法赔偿（中国没有）

立法被撤销，对适用法律适用期间对当事人的损失赔偿

2. 国家补偿请求权：

影响更大

数量更多

合法的公权力行为侵犯个人权利、法益

（导致个人损失）

很少见，因为法律是公民投票订立
立法一般只有补偿，很多出于人道主义

ex: 征收、征用——针对财产权的特别限制

特别牺牲责任（为国家公共利益承担了不应承担的责任）

为公共利益特别牺牲

宪法义务 儒家传统义务本位的法律观影响。

一、概述

1. 宪法上义务的两类型

(1) 国家机关及其工作人员的义务（宪法上义务的主要内容）

宪法的主要目的在于保障基本权利、控制公共权力

(2) 个人的义务

个人相对于国家应当履行的义务

由于基本人权在宪法上的核心地位，使得宪法文本中基本义务的内容相对稀少

美国、瑞士宪法甚至没有基本义务的内容

(3) 中国宪法：受到东方法文化传统义务本位观的影响

权利义务相一致的原理

《宪法》第33条第3款：“任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务”

义务本位观

思考：如何理解“权利与义务相一致”理论？

在任何一个法律关系中，权利的实现必须以义务的履行为条件

因此，在整体上，法律保护的权利与其所课以的义务在数量上是相等的。

但是，在宪法上，个人所享有的权利与所应承担的义务并不是相等的。

2. 个人（公民）义务的特征

(1) 公民义务并不完全取决于宪法的规定

宪法规定的义务具有例示功能

即使宪法没有规定，公民仍然必须履行许多对于国家的义务，如纳税的义务、服兵役的义务，美国宪法并未规定

宪法委托，不能直接以宪法条文为依据

公民财政

国家安全

宪法规定的义务

(2) 宪法上公民义务的实现必须由法律规定，予以落实

不能直接以宪法为依据、课以义务

ex: 社会权不能成为请求权，因为社会权是受益权，依赖国家财政，而财政由立法机关决定，所以社会权也需要立法机关具体立法决定

(3) 特定时期的宪法所形成的基本义务类型

不是法定义务 可能包含个人对于国家以外的义务

个人对于社会的义务：维护安全、遵守法律

个人对于其他私法主体的义务：赡养父母的义务

甚至包含了许多道德义务

随着宪法的成熟，这种现象逐渐消失 宪法的法律化程度高

中国宪法仍然具有这一特征

我国《宪法》中的这类义务：很多道德义务（严格上不是对国家共同应履行的法定义务）

维护祖国统一与民族安全的义务 遵纪守法和尊重社会公德的义务 维护祖国安全、荣誉与利益的义务 劳动的义务 父母抚养子女、成年子女赡养扶助父母的义务

2. 公民义务的内容

(1) 规范性义务

法律义务：具有拘束性的义务 通过强制力保证实现

-依法服兵役的义务：通过《兵役法》予以实施

-依法纳税的义务：通过税法予以实施

-受教育的义务：即是权利也是义务

受教育权——义务教育制度是受教育权的制度保障，国家是义务人

受教育的义务——义务人不可能是入学适龄儿童、少年，未成年人不具有行为能力、责任能力，国家不可能强制他们入学

义务主体是父母或其他监护人——负有让入学适龄儿童、少年接收教育的义务

国家也是义务人：保证未成年
人有受教育机会

(2) 道德性义务

并非真正的法律义务，不具有拘束性

宪法上的价值宣示，表明国家的立场和倡导的价值观念

如：劳动的义务——国家不可能强制人们劳动，只是表明国家提倡人们从事、热爱劳动
劳动是“光荣的职责”